

Ce document constitue un engagement professionnel et déontologique entre vous, notaire agréé, et la plateforme HOMECI. Il est établi conformément à la loi n°2014-138

du 24 mars 2014 portant organisation de la profession de notaire en Côte d'Ivoire et au Règlement n°2002-304/UEMOA relatif aux professions libérales.

<H3>Article 1 – Objet et cadre juridique

La présente charte définit les obligations et responsabilités du notaire agréé dans le cadre

de sa mission de vérification et de certification des biens immobiliers publiés sur la plateforme

HOMECI. Elle s'inscrit dans le cadre de la loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant organisation

de la profession de notaire en Côte d'Ivoire, du décret n°2014-558 fixant les conditions

d'exercice de la profession, et du Code de la Construction et de l'Habitat

(loi n°2019-575 du 26 juin 2019). En acceptant cette charte, le notaire s'engage à exercer

sa mission avec diligence, impartialité et conformément aux lois ivoiriennes en vigueur.

Article 2 – Qualifications et conditions d'agrément

Le notaire agréé HOMECI déclare et garantit :

a) Être titulaire du diplôme de notaire délivré par une institution reconnue par l'État

de Côte d'Ivoire et inscrit au tableau de la Chambre des Notaires de Côte d'Ivoire,

conformément à la loi n°2014-138, article 4.

b) Être titulaire d'une charge notariale ou exercer en qualité de notaire associé, conformément aux articles 15 à 25 de la loi n°2014-138.

c) Disposer d'une assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité,

couvrant l'ensemble de ses activités de certification, conformément à l'article 38 de la loi n°2014-138.

d) Ne faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire prononcée par la Chambre de Discipline

des Notaires, ni d'aucune interdiction temporaire ou définitive d'exercer.

e) Avoir obtenu un code d'invitation valide délivré par l'administration HOMECI après vérification de ses qualifications.

Article 3 – Périmètre de la mission de vérification

Pour chaque dossier pris en charge, le notaire est tenu de vérifier :

a) Titre de propriété : authenticité et validité du titre foncier,

de l'Arrêté de Concession Définitive (ACD) ou du Certificat de Propriété Foncière (CPF),

conformément au décret du 26 juillet 1932 et à la loi n°2020-480 portant Code foncier

et domanial.

b) Autorisations administratives : permis de construire, certificat de conformité (pour les biens bâtis), autorisation d'exploitation et registre de commerce (pour les hôtels et appart-hôtels).

c) Identité du propriétaire : concordance entre les pièces d'identité fournies (CNI, passeport, carte de séjour) et le titulaire du titre de propriété. Pour les personnes morales, vérification de l'immatriculation au RCCM.

d) Absence de charges : vérification de l'absence d'hypothèque, de saisie, de servitude non déclarée ou de litige foncier en cours sur le bien.

e) Concordance des informations : conformité entre les documents fournis et les informations déclarées sur l'annonce (superficie, localisation, type de bien).

Article 4 – Délais et diligence

Le notaire s'engage à traiter chaque dossier dans un délai raisonnable de 48 à 72 heures ouvrées suivant la prise en charge. Passé ce délai, HOMECCI se réserve le droit de réassigner le dossier à un autre notaire agréé après notification. Tout refus de validation d'un document doit être motivé par une explication claire, précise et fondée en droit, permettant au propriétaire de régulariser sa situation.

Article 5 – Confidentialité et protection des données

Conformément à la loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel et au secret professionnel inhérent à la fonction notariale (article 40 de la loi n°2014-138), le notaire s'engage à :

a) Traiter de manière strictement confidentielle l'ensemble des documents et informations personnelles des propriétaires auxquels il a accès.

b) Ne jamais divulguer, copier, reproduire ou utiliser ces informations à des fins autres que la vérification dans le cadre de HOMECCI.

c) Assurer la sécurité des données consultées et ne pas les stocker en dehors des systèmes de la plateforme.

d) Signaler immédiatement à HOMECCI toute faille de sécurité ou tout accès non autorisé aux données dont il aurait connaissance.

Article 6 – Impartialité et conflits d'intérêts

Le notaire s'engage à exercer sa mission en toute impartialité, conformément aux règles déontologiques de la profession. Il est tenu de se récuser et de signaler immédiatement à l'administration HOMECCI toute situation de conflit d'intérêts, notamment :

a) Lien personnel, familial ou commercial avec le propriétaire du bien.

b) Intérêt direct ou indirect dans la transaction immobilière en cours.

c) Toute situation pouvant compromettre son indépendance de jugement.

Article 7 – Responsabilité professionnelle

Le notaire agréé engage sa responsabilité professionnelle sur chaque certification émise, au sens de l'article 38 de la loi n°2014-138 relatif à la responsabilité civile du notaire.

En cas de certification frauduleuse, négligente ou émise sur la base de vérifications

insuffisantes, le notaire s'expose à :

- a) La suspension ou la révocation de son agrément HOMECI.
- b) Des poursuites disciplinaires devant la Chambre de Discipline des Notaires conformément aux articles 55 à 65 de la loi n°2014-138.
- c) La mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle pour indemnisation des préjudices subis par les utilisateurs de la plateforme.
- d) Le cas échéant, des poursuites pénales pour faux et usage de faux au sens du Code pénal ivoirien.

Article 8 – Rémunération

Les frais de certification notariale sont fixés à 75 000 FCFA par dossier, payés par le propriétaire via les moyens de paiement Mobile Money de la plateforme (Orange Money, MTN MoMo, Wave, Moov Flooz, Djamo). La rémunération du notaire est versée

selon les modalités et le pourcentage convenus par contrat distinct entre le notaire

et l'administration HOMECI. Ces montants sont conformes au barème des honoraires de la profession et à la réglementation de la BCEAO relative à la monnaie électronique.

Article 9 – Suspension et révocation de l'agrément

HOMECI se réserve le droit de suspendre temporairement ou de révoquer définitivement

l'agrément d'un notaire dans les cas suivants :

- a) Manquement aux obligations de la présente charte, notamment les obligations de diligence, de confidentialité ou d'impartialité.
- b) Plaintes vérifiées de propriétaires ou d'autres utilisateurs de la plateforme.
- c) Non-respect répété des délais de traitement (48-72h).
- d) Sanction disciplinaire prononcée par la Chambre de Discipline des Notaires.
- e) Perte de la qualité de notaire ou expiration de l'assurance responsabilité civile.

Le notaire sera notifié par écrit (via la plateforme et par email) et disposera d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations avant toute décision définitive.

Article 10 – Propriété intellectuelle

Les certifications, rapports de vérification et avis émis par le notaire dans le cadre

de HOMECCI restent la propriété intellectuelle conjointe du notaire et de HOMECCI.
Le notaire autorise HOMECCI à utiliser le badge « Vérifié Notaire » sur les annonces qu'il a certifiées, pour la durée de validité de la certification.

Article 11 – Droit applicable et juridiction compétente

La présente charte est régie par le droit ivoirien, notamment la loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant organisation de la profession de notaire, le Code de la Construction et de l'Habitat (loi n°2019-575), et les Actes Uniformes de l'OHADA applicables. En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable dans un délai de 30 jours. À défaut, tout litige sera soumis aux juridictions compétentes d'Abidjan, Côte d'Ivoire.

Dernière mise à jour : Mars 2026